

ACCION DE TUTELA

Protección Derecho de Petición

Señor:

Juez.....
E. S. D.

....., mayor de edad, identificado como aparece al pie de mi firma ,obrando en causa propia, por medio del presente escrito ante usted, con todo respeto presento acción de tutela contra....., para que, bajo el amparo del Art. 86 de la C.N., se sirva hacer en sentencia de mérito, las siguientes:

DECLARACIONES

1. Que la Empresa de telefonía celular..... suspenda los actos perturbadores de mi derecho de Petición, que está siendo desconocido, ya que a la fecha no ha dado respuesta a mi petición, elevada el.....
2. Que como consecuencia de lo anterior resuelvan de inmediato el derecho de Petición invocado.
3. Que una vez cumplido el fallo de tutela se sirvan enviar al juzgado que concede la tutela, los documentos que acrediten el cumplimiento de la misma.

HECHOS

1. Soy titular de la línea telefónica y tengo suscrito con ellos un servicio denominado por el cual venía pagando \$...... más IVA, ósea \$......
2. Desde el mes de Agosto de este año, me fue ofrecido por un asesor de esta compañía un nuevo servicio consistente en: “Empaquetar una Tablet, sobre mi plan existente”.
3. Según la oferta comercial de la cual anexo copia y que hace parte del contrato, el nuevo valor total mensual a cancelar incluyendo el IVA, sería de \$.....
4. Por lo anterior decidí tomar el servicio en los términos pactados, servicio que fue validado por la asesora de la oficina de fidelización, Señor el día
5. La Tablet me fue entregado a finales de Agosto en una caja sellada y ningún funcionario de me ha prestado asistencia para instalarlo y mucho menos le han hecho mantenimiento, como para que me estén facturando este concepto.

6. Al recibir las Facturas de los meses de Septiembre y Noviembre, noto con sorpresa que el valor supera lo acordado (\$ para Septiembre y \$..... para Octubre)
7. No obstante lo anterior he pagado mis facturas normalmente.
8. He reclamado telefónica y personalmente y me manifestaron que debía hacer la reclamación por escrito, a lo que procedí con el instrumento de Derecho de Petición el día....., sin que hasta la fecha hayan resuelto mi petitorio y ya han pasado más de 15 días hábiles tiempo que da la Ley para resolver un Derecho de Petición

FUNDAMENTOS DE DERECHO

1- Sustantivos (Normas Violadas):

-Artículo 23 de la Constitución Política de Colombia.

2- Procesales:

Artículo 86 de la C.N. reglamentado por el Decreto 2591 de 1991 y demás normas concordantes

3- Jurisprudenciales:

Sentencia T-161 de 2011, que esboza los parámetros que debe contener una respuesta a un derecho de petición y lo hace en los siguientes términos:

El derecho de petición consagra, de un lado la facultad de presentar solicitudes respetuosas a las entidades públicas y privadas. Y de otro lado, el derecho a obtener respuesta oportuna, clara, completa y de fondo al asunto solicitado. La jurisprudencia constitucional también ha resaltado que la respuesta de la autoridad debe incluir un análisis profundo y detallado de los supuestos fácticos y normativos que rigen el tema, así, se requiere “una contestación plena que asegure que el derecho de petición se ha respetado y que el particular ha obtenido la correspondiente respuesta, sin importar que la misma sea favorable o no a sus intereses”. Se consagra pues el deber de las autoridades de resolver de fondo las peticiones elevadas ante ellas, y no son suficientes ni acordes con el artículo 23 constitucional las respuestas evasivas, que no plantean una solución de fondo: “La respuesta de la Administración debe resolver el asunto, no admitiéndose en consecuencia respuestas evasivas, o la simple afirmación de que el asunto se encuentra en revisión o en trámite”.

JURAMENTO

En cumplimiento al Artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, manifiesto bajo la gravedad del juramento que no he presentado ninguna otra tutela por los mismos hechos.

PRUEBAS

Solicito al señor juez se sirva tener como tales y darle pleno valor probatorio a las siguientes:

I. DOCUMENTALES

Copia del derecho de petición presentado en las oficinas de la empresa de telefonía....., el día.....

NOTIFICACIONES

El suscrito puede ser notificado en la secretaria de su despacho o en.....de esta ciudad.

Del señor juez,

Atentamente

CC. No... expedida en....